

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2397/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย อติศักดิ์ รอดนุช ที่ 1
นาย น้อย ทองกร ที่ 2

โจทก์
จำเลย
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.ระงับการนับเวลาราชการทวิคูณในระหว่างเวลา ประกาศใช้กฎอัยการศึกของ
คณะปฏิวัติ ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501 มาตรา 4

การที่จำเลยทั้งสองกับพวกได้ แบ่งกันจัดหาห่อกระดาษหนังสือพิมพ์และแบ่งใส่ถุง
พลาสติกนั้น เป็นการผลิตกันฎาตาม ความหมายของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 แต่ เมื่อกันฎาดังกล่าวเป็นจำนวนเดียว กันกับกันฎาที่
จำเลยทั้งสองกับพวกมีไว้เพื่อจำหน่าย การกระทำของจำเลยทั้งสองจึงเป็นกรรม
เดียวผิดกฎหมายหลายบท.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 มาตรา 4, 7, 8, 26, 75, 76 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2528 มาตรา 4, 7, 8ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) เรื่องระบุ
ชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 17 กันยายน 2522ข้อ 4 (1)
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้นจึงแยกพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 โดยพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดตามพิพากษายาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 75, 76 ลงโทษฐานผลิตจำคุก 2 ปี ฐานมีไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 2 ปี รวมเป็นจำคุก 4 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี

จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 75, 76 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 มาตรา 7, 8 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ฐานผลิตกัญชาและฐานมีกัญชาไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา 90 ลงโทษฐานผลิตกัญชาจำคุก 4 ปี จำเลยที่ 2 รับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้ตามมาตรา 78 หนึ่งในสามแล้วคงจำคุก 2 ปี 8 เดือน

โจทก์อุทธรณ์ ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 เป็น 2 กรรมตามฟ้อง

ศาลอุทธรณ์เห็นว่า การกระทำของจำเลยที่ 2 กับพวกเป็นกรรมเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบท แต่ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ลงโทษจำเลยที่ 2 ฐานผลิตกัญชาซึ่งเป็นบทหนักนั้นเป็นการไม่ถูกต้องเพราะความผิดฐานผลิตกัญชาและมีกัญชาไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายตามมาตรา 75 และ มาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ที่แก้ไขแล้ว มีอัตราโทษเท่ากันซึ่งศาลจะลงโทษจำเลยที่ 2 บทไหนก็ได้และที่ศาลชั้นต้นพิพากษาอ้างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 75, 76 โดยไม่ได้ระบุนั้น เห็นสมควรระบุให้ถูกต้องและคดีนี้เป็นกรณีจำเลยที่ 2 ร่วมกระทำความผิดด้วยกันกับจำเลยที่ 1 เป็นเหตุในลักษณะคดี ศาล

อุทธรณ์เห็นสมควรพิพากษาให้มีผลถึงจำเลยที่ 1 ซึ่งมีได้อุทธรณ์ขึ้นมาด้วย
พิพากษาแก้เป็นว่าการกระทำของจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 75 วรรคแรก 76 วรรคสองที่แก้ไขแล้ว
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 กรณีเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท
เนื่องจากบทฐานผลิตกัญชาตามมาตรา 75 วรรคแรกและฐานมีกัญชาไว้ในครอบ
ครองเพื่อจำหน่าย ตามมาตรา 76 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษดัง
กล่าว มีอัตราโทษเท่ากันจึงให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฐานผลิตกัญชาตามมาตรา 75
วรรคแรกแห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษดังกล่าวจำคุกจำเลยที่ 1 สองปีจำเลย
ที่ 1 รับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้จำเลยที่ 1
กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 1 หนึ่งปี นอกจากนี้
แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาตามฎีกาของโจทก์มีว่า การกระทำของจำเลยทั้งสอง
เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย
มาว่า เจ้าพนักงานจับกุมจำเลยทั้งสองกับพวกพร้อมกับยึดได้กัญชาซึ่งจำเลยทั้งสอง
กับพวกร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยแยกเป็นกัญชาแห่งที่ยังไม่ได้แบ่ง
ห่อหรือแบ่งบรรจุ 1 ห่อ เป็นกัญชาที่จำเลยทั้งสองกับพวกแบ่งห่อกระดาหนังสือพิมพ์
แล้ว 28 ห่อ และแบ่งบรรจุใส่ถุงพลาสติกขนาดเล็กอีก 9 ถุง เป็นของกลาง เห็น
ว่าการที่จำเลยทั้งสองกับพวกได้แบ่งกัญชาห่อกระดาหนังสือพิมพ์และแบ่งบรรจุใส่
ถุงพลาสติกนั้นเป็นการผลิตกัญชาตามความหมายของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 แต่กัญชาดังกล่าวเป็นจำนวนเดียวกับกัญชาที่จำเลยทั้ง
สองกับพวกมีไว้เพื่อจำหน่าย การที่จำเลยทั้งสองกับพวกแบ่งห่อกระดาหนังสือพิมพ์
และแบ่งบรรจุใส่ถุงพลาสติกก็เพื่อสะดวกในการจำหน่ายเท่านั้น การกระทำของ

จำเลยทั้งสองจึงเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท มิใช่เป็นความผิดหลายกรรม
ต่างกันดังโจทก์ฎีกา ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์
ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี-มีพาศน์ โปตระนันท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>